

Asamblea Legislativa y Plan Nacional de Desarrollo

Cómo nacen las leyes, los decretos y los proyectos de ley en Costa Rica, cómo participa la ciudadanía y qué es el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, con casos tributarios reales.

Leyes

Del proyecto a La Gaceta

Decretos

Legislativos y ejecutivos

PND

Metas país y presupuesto

Resultado de aprendizaje 4

Ejercer acciones en forma **ética y responsable** como ciudadano de la comunidad y el país, en el contexto de **planes y programas**.

Indicadores de logro

- **Explica** cómo se aprueban los decretos, leyes y proyectos en la Asamblea Legislativa.
- **Distingue** las principales características del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (versión vigente).

¿Por qué en Gestión Tributaria?

Ningún impuesto existe sin **ley** (principio de reserva de ley): el IVA, la renta o el impuesto de salida nacieron en la Asamblea. Los **decretos** de Hacienda fijan tablas y tramos, y el **PND** decide en qué se invierte lo recaudado.



57
diputaciones

4 años
por período
(actual 2026-
2030)

38
quórum (dos
tercios)

Funciones principales (art. 121 de la Constitución)

- Dictar, reformar e interpretar leyes.
- Establecer impuestos y contribuciones nacionales.
- Aprobar el presupuesto de la República.
- Aprobar tratados internacionales y empréstitos.
- Control político: interpelar ministros, comisiones de investigación.

Tres conceptos que se confunden

Término	Qué es
Proyecto de ley	Propuesta en trámite, identificada con un número de expediente
Ley	Norma aprobada por la Asamblea, sancionada y publicada; recibe un número de ley
Decreto legislativo	Forma en que la Asamblea emite sus leyes y acuerdos (toda ley es un decreto legislativo)
Decreto ejecutivo	Norma del Poder Ejecutivo (Presidencia + ministro): reglamentos, tablas y tarifas. No pasa por la Asamblea

Del proyecto a la ley

- 1 **Iniciativa:** diputados, Poder Ejecutivo o ciudadanía (iniciativa popular) presentan el proyecto; recibe expediente.
- 2 **Comisión:** se estudia, se consulta a instituciones y se emite **dictamen**.
- 3 **Primer debate** en el Plenario: discusión y mociones.
- 4 **Consulta a la Sala Constitucional** (obligatoria en algunos casos, facultativa si la piden 10 diputados).
- 5 **Segundo debate:** votación final por **mayoría absoluta de los presentes**.
- 6 **Sanción** del Poder Ejecutivo o **veto** (10 días hábiles).
- 7 **Publicación** en La Gaceta: entra en vigor.

¿Y un decreto ejecutivo?

Lo redacta el ministerio, puede someterse a **consulta pública**, lo firman la **Presidencia y el ministro** y se publica en La Gaceta. Ej.: **Decreto 44867-H** con la tabla 2026 del marchamo.

Participación ciudadana

Iniciativa popular con firmas del **5 %** del padrón (art. 123), audiencias en comisiones, Oficina de Iniciativa Popular y seguimiento de expedientes en el sitio web de la Asamblea.

Algunas materias exigen **mayoría calificada** (38 votos), por ejemplo ciertos tratados y reformas especiales.

Etapa	Dato real
Proyecto	Expediente 20.580 , presentado por el Poder Ejecutivo
Tema	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: crea el IVA , reforma renta y empleo público
Consulta	Fue consultado a la Sala Constitucional antes del segundo debate
Ley	Ley 9635 , publicada el 4-dic-2018 (Alcance 202, La Gaceta 225)
Reglamentos	Hacienda emitió después decretos ejecutivos (reglamento del IVA, de renta, etc.)

Análisis

La **ley** creó el impuesto (13 %, tarifas reducidas); los **decretos** explican cómo aplicarlo. Por eso el contador revisa ambos.



Pregunta

¿Podría Hacienda subir el IVA al 15 % por decreto?
No: cambiar la tarifa exige una **ley**.

Norma	Tipo	¿Quién la emite?
Ley 7557, General de Aduanas	Ley	Asamblea Legislativa
Decreto 44867-H, tabla 2026 de vehículos	Decreto ejecutivo	Presidencia + Hacienda
Expediente en comisión sobre un nuevo impuesto	Proyecto de ley	En trámite en la Asamblea
Ley 8316, derechos de salida	Ley	Asamblea Legislativa
Decreto 25270-H, Reglamento de Aduanas	Decreto ejecutivo	Presidencia + Hacienda
Resolución MH-DGT-RES-0003-2026 (prórroga EDDI-7)	Resolución administrativa	Dirección General de Tributación

Jerarquía de las normas

Constitución → tratados → **leyes** → **decretos** (reglamentos) → resoluciones.
Una norma inferior **no puede contradecir** a una superior.

Ejercicio: busque en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (**SCIJ**) una ley tributaria y anote su número, fecha y si tiene reglamento.

Situación (simulada)

La cooperativa estudiantil del colegio propone, con apoyo de una diputación, un proyecto para **exonerar del impuesto de salida** a delegaciones estudiantiles de ferias científicas internacionales.

Paso ¿Qué deben hacer?

- 1 Redactar exposición de motivos y articulado
- 2 Conseguir que una diputación lo **presente** (o iniciativa popular)
- 3 Pedir **audiencia** en la comisión
- 4 Dar seguimiento al **expediente** y a los debates
- 5 Revisar la **publicación** en La Gaceta si se aprueba

Análisis tributario

Una exoneración **reduce la recaudación**: la Asamblea pide estimar su costo fiscal.

Delegaciones estimadas: 120 estudiantes/año
Costo = $120 \times \text{US}\$27 = \text{US}\$3\ 240$
En colones (₡460) = **₡1 490 400 al año**

Hoy la Ley 8316 ya exime a delegaciones **científicas** sin fin de lucro con recomendación del MICITT: antes de proponer una ley, **revise la vigente**.

¿Qué es?

Documento que elabora **MIDEPLAN** (Ley 5525 de Planificación Nacional) con los **objetivos, metas e intervenciones** de cada gobierno; integra el **Plan Nacional de Inversión Pública**.

Características principales

- Es **cuatrienal** y obliga a las instituciones públicas.
- Se organiza por **áreas estratégicas** con metas, indicadores, línea base y responsables.
- Orienta el **presupuesto público**: los recursos se asignan según sus metas.
- Se le da **seguimiento** y evaluación anual (MIDEPLAN).

Planes recientes

Plan	Gobierno
PNDIP del Bicentenario 2019-2022 (citado en el programa)	Carlos Alvarado
PNDIP 2023-2026	Rodrigo Chaves
PND 2027-2030 (anunciado 25-ago-2026)	Laura Fernández

Al estudiar el «PND vigente», revise siempre la versión más reciente en el sitio de **MIDEPLAN**.

Metas anunciadas del PND 2027-2030

Indicador	Base 2025	Meta 2030	Cambio
Pobreza (%)	16,0	14,4	-1,6 p.p.
Desempleo (%)	6,7	6,2	-0,5 p.p.
Cobertura neta diversificada (%)	60	76	+16 p.p.
Homicidios por 100 000 hab.	16,7	15,3	-1,4
Índice de competitividad	56,2	61,2	+5,0

Cifras de prensa del anuncio oficial: **confirmar** en el documento de MIDEPLAN.

Puntos porcentuales vs. porcentaje

p.p. = resta simple de porcentajes. **Variación relativa** = cambio ÷ base.

Pobreza: $-1,6 \div 16 = -10 \%$ relativo
Cobertura: $+16 \div 60 = +26,7 \%$ relativo
Desempleo: $-0,5 \div 6,7 = -7,5 \%$ relativo

Enlace con los impuestos

La recaudación de IVA, renta o marchamo financia estas metas: **cumplir con los impuestos** es participar en el PND.

Pregunta	Respuesta
¿Cuántas diputaciones tiene la Asamblea?	57
¿Qué paso sigue al primer debate?	Consulta a la Sala (si procede) y segundo debate
¿Cuántos días hábiles tiene el Ejecutivo para vetar?	10
La tabla del marchamo, ¿ley o decreto?	Decreto ejecutivo
¿Quién elabora el PND?	MIDEPLAN
Desempleo de 6,7 % a 6,2 %: ¿cambio en p.p.?	-0,5 p.p.
Firmas para iniciativa popular	5 % del padrón electoral

Ideas clave

- 1 Los impuestos se crean **solo por ley**.
- 2 Ley: iniciativa → comisión → dos debates → sanción → **La Gaceta**.
- 3 Decreto ejecutivo: lo firma el Ejecutivo; **no** pasa por la Asamblea.
- 4 El **PND** fija metas cuatrienales y orienta el presupuesto.
- 5 Ciudadanía ética: informarse, participar y **tributar**.